

<별지 제3호 서식> <신설 2005.12.29, 2008.4.7.>

상호저축은행업 합병 예비인가 신청서				처리기간
합 병 자	성명(대표자)	(인)	주민등록번호	
	상호 또는 명칭	(☎ :)		
	본점 및 영업소의 소재지		자본금	
	작성책임자	직책 (☎)	성명 (인)	
피 합 병 자	성명(대표자)	(인)	주민등록번호	
	상호 또는 명칭	(☎ :)		
	본점 및 영업소의 소재지		자본금	
	작성책임자	직책 (☎)	성명 (인)	
상호저축은행업감독규정에 의한 인가를 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청법인 : (인) 대 표 자 : (인) 금융위원회 위원장 귀하				
※ 첨부서류 1. 합병의 개요(별첨 서식) 2. 합병계약서(별첨 서식) 3. 합병후 존속 또는 신규 영업되는 상호저축은행의 정관 4. 계약당사자의 재무제표 및 부속서류 5. 계약총괄표(별첨 서식) 6. 양사의 합병을 결의한 이사회 의사록 사본 7. 채권자 이의신청 공고문(별첨 서식) 8. 기준일 현재 합병 당사자 상호저축은행의 주주명부(별첨 서식) 9. 기준일 현재 합병 당사자 상호저축은행의 임원현황(별첨 서식) 10. 양사의 본·지점 위치와 명칭을 기재한 점포현황(별첨 서식) 11. 기타 부속서류(심사기준 확인에 필요한 계획서 및 관련서류)				수수료 없음

〈별첨서식 1〉

합병의 개요

1. 합병의 목적

2. 합병의 방법

3. 합병의 요령

가. 합병비율

나. 산출근거

4. 합병의 내용

가. 변경될 사항

(단위 : 억원)

구 분	종 류	합 병 전		합 병 후
수권주식수 발행주식수				
자 본 금 준비금총액				
총 자 산 수신 규모				
시장점유율				

나. 합병일정

- (1) 이사회결의 및 합병계약일
- (2) 합병주주총회를 위한 주주확정일
- (3) 합병승인을 위한 주주총회일
- (4) 주식매수청구권 행사기간
- (5) 합병기일
- (6) 합병종료보고총회일 또는 공고일
- (7) 기타일정(합병 교부주식의 상장예정일등)

[신설합병의 경우]

- 가. 신설회사의 상호
- 나. 본점소재지
- 다. 신설회사의 사업목적
- 라. 1주의 금액
- 마. 신설회사의 변경될 사항

(단위 : 억원)

구 분	종 류	합병당사회사		합병후 신설회사
수권주식수				
발행주식수				
자 본 금				
준비금총액				
총 자 산				
수신 규모				
시장점유율				

- 바. 합병일정(흡수합병의 경우와 동일)

5. 기존거래자 보호에 필요한 사항

6. 자구노력의 개요

- 가. 자본금감소에 관한 사항
 - (1) 주식병합 비율
 - (2) 산출근거
- 나. 경영구조 개편에 관한 사항
- 다. 인력·점포정비에 관한 사항
- 라. 자체유상증자에 관한 사항

7. 기타 필요사항

가. 지점등 설치현황

년 월 일현재				
구 분 지 역	지 점	출 장 소	사 무 소	합 계
계				

주) 지점에는 본점이 1개지점으로 포함

나. 영업설비 등 현황

(단위 :)

구 분	토지 (장부가액)	건물 (장부가액)	합 계	비 고
합 계				

다. BIS기준 자기자본비율

(단위 :)

구 분	제××기	제××기	제××기
자 기 자 본(A)			
위험가중자산(B)			
자기자본비율(A/B)			

주) BIS(Bank for International Settlements : 국제결제은행)기준 자기자본비율 = 자기
자본/위험가중자산 × 100

라. 부실여신 현황

(단위 :)

구 분	제××기	제××기	제××기
총 여 신 액(A)			
부 실 여 신(B)			
부실여신비율(B/A)			

<별첨서식 2-1> <개정 2008.4.7>

흡수합병 계약서(안)

○○ 시 ○○ 구 ○○ 동 ○○ 번지
(갑) 주식회사 ○○ 상호저축은행
대표이사 ○ ○ ○

○○ 시 ○○ 구 ○○ 동 ○○ 번지
(을) 주식회사 ○○ 상호저축은행
대표이사 ○ ○ ○

주식회사 ○○ 상호저축은행(이하 "갑회사"라 한다)과 주식회사 ○○ 상호저축은행(이하 "을회사"라 한다)은 상호 합병키로 하고 다음과 같이 합병계약을 체결한다.

제1조(합병방법) 갑회사는 상법 등의 규정에 따라 을회사를 흡수합병하여 을회사의 영업에 관한 일체의 권리와 의무를 포괄적으로 이전받고 을회사는 해산한다.

제2조(발행주식 총수의 증가 및 신주의 발행) (1) 갑회사는 합병에 의하여 회사가 발행하는 주식의 총수를 ○○주 증가하여 ○○○주로 한다.

(2) 전항에 의하여 증가하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 1주의 액면금액은 오천원으로 한다.

(3) 갑회사는 합병을 함에 있어 기명식 보통주식 ○○주를 발행하여 합병기일 현재 을회사의 출자자에 대하여 출자금액 5,000원당 1주의 비율로 주식을 교부한다.

제3조(증가할 자본금과 준비금) 합병후 존속하는 갑회사의 증가할 자본금 및 준비금액은 다음과 같다.

- 자본금 : 금 ○○만원

- 자본준비금액 : 금 ○○만원

제4조(합병기일) 합병기일은 ○○년 ○○월 ○○일로 한다. 단, 동 기일전에 합병에 관하여 금융위원회의 인가등 필요한 절차를 이행하기 곤란한 경우에는 갑, 을 양회사의 대표자의 협의에 의하여 이를 변경할 수 있다.

제5조(합병조건) 갑, 을 양회사는 ○○년 ○○월 ○○일 현재의 회계장부, 대차대조표, 기타 계산서를 기초로 하여 사후 합병기일까지 동안의 수입과 지출을 계산하여 합병기일에 을회사가 갖는 재산 및 채무 기타영업에 관한 권리, 의무의 일체를 갑회사에 인계한다.

제6조(이익금의 처분) 갑, 을 양회사의 ○○년 ○○월 ○○일 현재에 있어서의 마감해야 할 결산에 의한 이익금의 처분은 갑, 을 양회사간의 협의에 의하여 결정한다.

제7조(신주의 이익배당) 제2조에 의하여 발행하는 주식에 대한 이익배당은 ○○년 ○○월 ○○일 부터 시작하는 것으로 한다.

제8조(임원 및 종업원의 승계) 합병기일 현재 을회사에 재직하고 있는 임원 및 종업원은 전 원 갑회사에서 승계인수하고 그 근속년수를 통산한다.

제9조(합병결의) 갑, 을 양회사는 ○○년 ○○월 ○○일 각각 주주총회와 사원총회를 열고, 본 계약실행에 필요한 결의를 한다.

제10조(합병추진위원의 선임) 갑, 을 양회사는 합병을 추진함에 있어 정관의 작성, 기타 필요한 절차를 행하기 위하여 각 ○명의 합병추진위원을 선임한다.

제11조(합병 보고총회) 갑, 을 양회사는 합병에 관한 제반절차를 완료하고 ○○년 ○○월 ○○일에 합병 보고총회를 개최한다.

제12조(계약의 효력발생 시기) (1) 본 계약은 금융위원회의 인가를 득한 후 갑, 을 양회사의 주주총회와 사원총회에서 승인을 얻은 때 그 효력이 발생한다.

(2) 전항에 의한 금융위원회의 인가조건이 본 계약의 내용과 상충될 때에는 본 계약의 내용에 불구하고 인가조건에 따라 처리기로 한다.

제13조(기타) 합병에 관하여 본 계약에 규정되지 아니한 사항이 발생한 때에는 합병조건에 영향이 없는 한 갑, 을 양회사의 대표자가 협의하여 집행한다.

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하여 갑, 을 양회사의 대표자가 각각 기명날인하여 각 1부를 보관한다.

년 월 일

○○ 시 ○○ 구 ○○ 동 ○○ 번지

(갑) 주식회사 ○○ 상호저축은행

대표이사 ○ ○ ○ (인)

○○ 시 ○○ 구 ○○ 동 ○○ 번지

(을) 주식회사 ○○ 상호저축은행

대표이사 ○ ○ ○ (인)

신설합병 계약서(안)

○○ 시 ○○ 구 ○○ 동 ○○ 번지
(갑) 주식회사 ○○ 상호저축은행
대표이사 ○ ○ ○

○○ 시 ○○ 구 ○○ 동 ○○ 번지
(을) 주식회사 ○○ 상호저축은행
대표이사 ○ ○ ○

주식회사 ○○ 상호저축은행(이하 "갑회사"라 한다)과 주식회사 ○○ 상호저축은행(이하 "을회사"라 한다)은 상호 합병을 하여 주식회사 ○○ 상호저축은행(이하 "신회사"라 한다)를 신규 영업키로 하고 다음과 같이 합병계약을 체결한다.

제1조(합병방법) 갑회사와 을회사는 상법 등의 규정에 따라 합병을 하여 신회사를 설립하고 해산한다.

제2조(신회사의 설립) 합병에 의하여 설립되는 신회사의 목적, 발행할 주식의 총수, 1주의 금액, 발행하는 주식의 종류 및 수, 본점의 소재지는 다음과 같다.

- 목적 : 서민과 중소기업의 금융편의를 도모하고 저축을 증대하기 위하여 상호저축은행법 제11조의 업무를 영위
- 발행할 주식의 총수 : ○○○주
- 1주의 금액 : 금 ○○원
- 발행하는 주식의 종류와 수 : 보통주식 ○○○주
우선주식 ○○○주
- 본점소재지 : ○○ 도 ○○ 시 ○○ 동 ○○ 번지

제3조(신주의 발행) 신회사는 설립함에 있어 보통주식 ○○주를 발행하고 합병기일 현재 갑, 을 양회사의 주주(출자자)에 대해 다음의 비율로 주식을 교부한다.

- 갑회사의 주주에 대하여는 그 소유하는 액면 ○○원의 주식 1주에 대하여 ○주의 비율로,
- 을회사의 주주에 대하여는 그 소유하는 액면 ○○원의 주식 2주에 대하여 1주의 비율로 한다.

제4조(자본금과 준비금) 합병에 의하여 설립되는 신회사의 자본금 및 준비금액은 다음과 같다.

- 자본금 : 금 ○○만원
- 자본준비금액 : 금 ○○만원

제5조(합병기일) 합병기일은 ○○년 ○○월 ○○일로 한다. 단, 동 기일전에 합병에 관하여 금융위원회의 인가등 필요한 절차를 이행하기 곤란한 경우에는 갑, 을 양회사의 대표자의 협의에 의하여 이를 변경할 수 있다.

제6조(합병조건) 갑, 을 양회사는 ○○년 ○○월 ○○일 현재의 회계장부, 대차대조표, 기타 계산서를 기초로 하여 사후 합병기일까지의 수입과 지출을 계산하여 합병기일에 갑, 을회사가 갖는 재산 및 채무 기타영업에 관한 권리, 의무의 일체를 신회사에 인계한다.

제7조(이익금의 처분) 갑, 을 양회사의 ○○년 ○○월 ○○일 현재에 있어서의 마감해야 할 결산에 의한 이익금의 처분은 갑, 을 양회사간의 협의에 의하여 결정한다.

제8조(신주의 이익배당) 제3조에 의하여 발행하는 주식에 대한 이익배당은 ○○년 ○○월 ○○일부터 시작하는 것으로 한다.

제9조(임원 및 종업원의 승계) 합병기일 현재 갑, 을회사에 재직하고 있는 임원 및 종업원은 전원 신회사에서 승계인수하고 그 근속년수를 통산한다.

제10조(합병결의) 갑, 을 양회사는 ○○년 ○○월 ○○일 각각 주주총회와 사원총회를 열고, 본 계약실행에 필요한 결의를 한다.

제11조(합병추진위원의 선임) 갑, 을 양회사는 합병을 추진함에 있어 정관의 작성, 기타 필요한 절차를 행하기 위하여 각 ○명의 합병추진위원을 선임한다.

제12조(합병보고 총회등 개최) 갑, 을 양회사는 합병에 관한 제반절차를 완료하고 ○○년 ○○월 ○○일에 합병보고 총회 및 창립총회를 개최한다.

제13조(계약의 효력발생 시기) (1) 본 계약은 금융위원회의 인가를 득한 후 갑, 을 양회사의 주주총회와 사원총회에서 승인을 얻은 때 그 효력이 발생한다.

(2) 전항에 의한 금융위원회의 인가조건이 본 계약의 내용과 상충될 때에는 본 계약의 내용에 불구하고 인가조건에 따라 처리키로 한다.

제14조(기타) 합병에 관하여 본 계약에 규정되지 아니한 사항이 발생한 때에는 합병조건에 영향이 없는 한 갑, 을 양회사의 대표자가 협의하여 집행한다.

본 계약의 성립을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하여 갑, 을 양회사의 대표자가 각각 기명날인하여 각 1부를 보관한다.

년 월 일

○○ 시 ○○ 구 ○○ 동 ○○ 번지
(갑) 주식회사 ○○ 상호저축은행
대표이사 ○ ○ ○ (인)

○○ 시 ○○ 구 ○○ 동 ○○ 번지
(을) 주식회사 ○○ 상호저축은행
대표이사 ○ ○ ○ (인)

〈별첨서식 3〉

계 약 총 괄 표

(단위 : 백만원, 명)

구분	계정과목	(주) 상호저축은행			(주) 상호저축은행			합 병 후		
		건수	금액	계약 자수	건수	금액	계약 자수	건수	금액	계약 자수
여 신	계급부금 부금급부금 할인어음 계약금액내대출 예적금담보대출 일반자금대출 종합통장대출 주택자금대출									
	계									
수 신	보통예금 수입계금 수입부금 자유적립예금 정기예금 저축예금 기업자유예금 정기적금 근로자장기저축 가계장기저축 근로자우대저축 장기주택마련저축 표지어음매출									
	계									
계약정리방법		(흡수합병) 합병계약에 의거 피합병상호저축은행의 영업에 관한 권리의무를 포괄 승계 (신설합병) 합병계약에 의거 소멸상호저축은행의 영업에 관한 권리의무를 포괄 승계								

합 병 공 고

(흡수합병)

○○년 ○○월 ○○일 개최된 하기회사의 임시 주주총회(또는 사원총회)에서 양회사가 합병을하기로 하고 주식회사 ○○ 상호저축은행(갑)은 주식회사 ○○ 상호저축은행(을)의 권리 및 의무일체를 포괄 승계하고 존속하며, 을은 해산하기로 결의하였는바, 이 합병결의에 대하여 이의가 있는 채권자께서는 이 공고가 있는 다음날로부터 1월 이내에 당사에 이의를 서면으로 제출하여 주시기 바랍니다.

(신설합병)

○○년 ○○월 ○○일 개최된 하기회사의 임시 주주총회(또는 사원총회)에서 양회사가 합병을 하여 주식회사 ○○ 상호저축은행(병)을 신설하기로 하고 주식회사 ○○ 상호저축은행(갑)과 주식회사 ○○ 상호저축은행(을)의 권리 및 의무일체를 병에게 포괄 승계하고 해산하기로 결의를 하였는바, 이 합병결의에 대하여 이의가 있는 채권자께서는 이 공고가 있는 다음날로부터 1월 이내에 각사에 이의를 서면으로 제출하여 주시기 바랍니다.

○○년 ○○월 ○○일

(갑) ○○ 시 ○○ 구 ○○ 동 ○○ 번지
주식회사 ○○ 상호저축은행
대표이사 ○ ○ ○

(을) ○○ 시 ○○ 구 ○○ 동 ○○ 번지
주식회사 ○○ 상호저축은행
대표이사 ○ ○ ○

〈별첨서식 5〉

주주명부

○○ 상호저축은행

(단위 : 백만원, %)

주주명	주민등록번호	주식총액	지분율	대주주와의 관계
계				

<별첨서식 6>

임원현황

○○ 상호저축은행

직 위	성 명	주민등록 번호	최종 학력	주요 경력	최초 취임일	최종 연임일	대주주와의 관계	상근 여부

〈별첨서식 7〉

점 포 현 황

구 분		소 재 지	전화번호
○○ 상호저축은행 (합병상호저축은행)	본 점		
	○○지점		
	○○지점		
	○○지점		
	○○지점		
○○ 상호저축은행 (궤합병상호저축은행)	본 점		
	○○지점		
	○○지점		
	○○지점		
	○○지점		